

Fortaleza - CE, 26 de junho de 2026.

OFÍCIO Nº 001/2026 – DIRECIONADA À Energisa Mato Grosso do Sul

CNPJ: 15.413.826/0001-50

ASSUNTO: Cobrança indevida sobre enquadramento tarifário incorreto

UNIDADE CONSUMIDORA: 3337091-7

O município de Miranda-MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 03.452.315/0001-68, com sede administrativa situada à Praça Agenor Carrilho, nº 222, Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Fábio Santos Florença, por meio de sua representante legal devidamente constituída conforme procuração anexa, Sra. Ana Livia F. Dias, vem à presença de V. Sas., requerer o que se segue:

DOS FATOS E DOS DIREITOS

1. Primeiramente, a concessionária confirmou em vistoria técnica a existência exclusiva de 37 refletores na unidade consumidora, sem registrar qualquer outra carga de natureza diversa.
2. Nesse sentido, a destinação exclusiva da unidade para a iluminação de uma quadra de esportes e campo de futebol configura, por si só, a prestação de serviço de iluminação pública em espaço de livre acesso.
3. Contudo, a mera invocação genérica do artigo 189 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 pela concessionária não apresenta fundamentação válida para afastar o enquadramento na subclasse de Iluminação Pública (IP).
4. Desse modo, visto que a iluminação atende estritamente a áreas públicas de lazer, torna-se indevida e sem lastro a manutenção da cobrança sob a classificação de Poder Público.
5. Por fim, em razão desse enquadramento incorreto, resta evidente o direito do consumidor à devolução em dobro dos valores pagos a maior, conforme determina a regulação vigente.

DOS PEDIDOS

6. Diante do exposto, requer que a Concessionária:
 - (a) Proceda com a correção do enquadramento tarifário da mesma em conformidade com o estabelecido na Resolução Normativa Nº 1.000/2021 da ANEEL.
 - (b) Efetue a devolução de todos os valores cobrados a maior, referente aos últimos 10 (dez) anos. Conforme o Despacho Nº 2.006 da ANEEL de 08 de julho de 2024, observando o prazo prescricional de 10 anos, conforme previsto no art. 205 do Código Civil.
 - (c) Devolva os valores cobrados a maior em dobro, atualizados monetariamente pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês calculados pro *rata die*, conformidade com o estabelecido na Resolução Normativa Nº 1.000/2021 da ANEEL.
 - (d) Que apresente as seguintes informações: Data de ligação da UC, se houve modificação de tarifa entre a data da ligação e a data da resposta.
 - (e) Que em caso de indeferimento apresente os argumentos e as provas (comprovações) para não enquadramento (fotos, carga instalada etc).

- (f) Proceda com a devolução do valor integral, por meio de depósito bancário, na conta corrente do Município, conforme estabelece o § 7º, do art. 323 da REN Nº 1.000/2021 da ANEEL, comunicando por escrito o resultado do deferimento desta reclamação, por meio de e-mail.

Nestes termos, pede deferimento.

Representante do Município